

Julius Grotendorst <agent.sozialamt.borken@gmail.com>

25. Mai 2026 um 14:01

An: agent.sozialamt.borken@gmail.com

Cc: agent.sozialamt.borken@gmail.com

Vorgangszeichen: HzL-WBA-20260525-091

Antragstellende Person: Richter, Anni

Eingangsdatum: 25.05.2026, 12:15 Uhr

Prüfdatum: 25.05.2026

Prüfagent: IDEFIX

== Status ==

Vollständigkeit: vollständig (Antragsformular mit Unterschrift, Ausweis, Kontoauszüge 3 Monate, Einkommensnachweise 6 Monate, Mietbescheinigung) · § 60 SGB I

Anspruch (Grund): vorläufig geprüft; KLÄRUNGSBEDARF besteht (siehe unten) · §§ 27 ff. SGB XII

Vorrang: unklar wegen Erwerbsminderungsstatus (Klarungsbedarf) · § 21 SGB XII

Empfehlung: keine abschließende Empfehlung (Konfidenz < 90 %) — Sachbearbeitung um verbindliche Klärung gebeten

Rückforderung: vorläufig keine; ggf. nach Prüfung Rentenanpassung (s. Klärungsaufträge) · §§ 45, 48, 50 SGB X

Konfidenz: Niedrig (< 90 %) wegen widersprüchlicher Angaben zum Erwerbsminderungsstatus (Antrag vs. DRV)

== Kurzfassung der Vorprüfung ==

- Vollständigkeit: Pflichtunterlagen liegen vor (Antragsdatenblatt, Ausweis, Kontoauszüge Feb–Apr 2026, Einkommensnachweise, Mietbescheinigung, Erstbewilligungsbescheid). (vgl. geprüfte Unterlagen unten) · Abschn. 2.10 Knowledge_HzL_v2; § 60 SGB I.

- Vorläufige rechnerische Höhe (auf Basis vorliegender Belege):

- Bedarf: Regelbedarf (3 Personen) 1.483,00 € + KdU Kaltmiete 460,00 € + Nebenkosten 140,00 € + Heizung 108,00 € = Gesamtbedarf 2.191,00 € · (erstbewilligungsbescheid.pdf, S.1) · §§ 27a, 35 SGB XII

- Anrechenbares Einkommen (vorl., Belege):

- Krankengeld Anni: 780,00 €/Monat · (Antragsdatenblatt Richter, Anni.docx, S.3; kontoauszuege_wb.pdf, Feb–Apr 2026, S.1–3) · §§ 82 ff. SGB XII

- Kindergeld: 250,00 €/Monat · (Antragsdatenblatt Richter, Anni.docx, S.3; hzl_ek_nachweis_Anni_Richter_Leistungen_für_Kinder.pdf) · §§ 82 ff. SGB XII

- Renten / Erwerb (Klaus): 720,00 €/Monat · (hzl_ek_nachweis_Klaus_Richter_Renten_/Pensionen.pdf; kontoauszuege_wb.pdf, S.1–3) · §§ 82 ff. SGB XII

- Absetzbare Versicherungen: 14,30 €/Monat · (erstbewilligungsbescheid.pdf, S.1) · Abschn. 2.6 Knowledge_HzL_v2

- Summe anrechenbares Einkommen (bereinigt): 1.735,70 € (1.750,00 € – 14,30 €) · §§ 82 ff. SGB XII

- Vorläufiger monatlicher Zahlbetrag: 2.191,00 € – 1.735,70 € = 455,30 € (vorläufig) · (Berechnung auf Basis: erstbewilligungsbescheid.pdf, S.1; Antragsdatenblatt Richter, Anni.docx, S.3; kontoauszuege_wb.pdf)

- Δ gegenüber Bestand (Erstbewilligungsbescheid Zahlbetrag 470,30 €): –15,00 €/Monat (Erklärung: DRVMitteilung Klaus 720,00 €/Monat erhöht das anrechenbare Einkommen um +15 €/Monat gegenüber der bei der Erstbewilligung verwendeten Grundlage) · (erstbewilligungsbescheid.pdf, S.1; hzl_ek_nachweis_Klaus_Richter_Renten_/Pensionen.pdf, S.1)

== Festgestellte Unstimmigkeiten / Klärungsbedarf (FESTSTELLUNGEN, KEINE FRAGEN) ==

1) Erwerbsminderungsstatus Anni Richter — Widerspruch und Rechtsfolgen:

- Antragsdatenblatt: "Volle Erwerbsminderung: Nein" · (Antragsdatenblatt Richter, Anni.docx, S.1–2)

- Personenakte / DRVBescheid: drv_em_befristung.pdf (15.04.2025) dokumentiert "voller Erwerbsminderung (vorübergehend)" für Anni Richter; dort wörtlich: "Sie sind aufgrund Ihres Gesundheitszustands derzeit voll erwerbsgemindert" (drv_em_befristung.pdf, S.1) · Relevanz: Feststellung wirkt auf Vorrangprüfung SGB II (§ 21 SGB XII) und ggf. Abgrenzung zu SGB XII Kap. 4.

- Feststellung: Datenlage widersprüchlich und material für Rechtsfolge — verbindliche Klärung durch Sachbearbeitung erforderlich. Handlungsempfehlung: Sachbearbeitung prüft/klärt, ob Anni aktuell als erwerbsfähig gilt oder als (vorübergehend) voll erwerbsgemindert; wenn EM zutrifft, SGB II nicht vorrangig; wenn nicht, Vorrang SGB II prüfen. · § 21 SGB XII

2) Rentenanpassung / Auswirkungen auf Zahlbetrag (Klaus):

- Erstbewilligungsbescheid rechnete mit geringfügig niedrigerer Rente (Zahlbetrag 470,30 €/Monat) · (erstbewilligungsbescheid.pdf, S.1)
- DRVMitteilung (hzl_ek_nachweis_Klaus_Richter_Renten/_Pensionen.pdf, 18.06.2025, S.1) weist 720,00 €/Monat aus; Kontoauszüge bestätigen regelmäßige Gutschrift (kontoauszuege_wb.pdf, S.1–3).
- Feststellung: Rentenmitteilung erhöht das anrechenbare Einkommen um +15,00 €/Monat gegenüber Erstberechnung → vorläufige Reduzierung der Zahlleistung um 15,00 €/Monat (siehe Berechnung oben). Handlungsempfehlung: Sachbearbeitung prüft, ob diese Rentenerhöhung bereits in der laufenden Bewilligungsperiode hätte berücksichtigt werden müssen und ob rückwirkende Anpassung bzw. ggf. Rückforderung (§§ 45, 48, 50 SGB X) erforderlich ist.

3) Plausibilitätsprüfung Kontoauszüge: Kontoauszüge (Feb–Apr 2026) sind lesbar, Kontoinhaber*in Anni Richter, regelmäßige Eingänge (Krankengeld, Klaus Rente, Kindergeld) erkennbar; keine Hinweise auf Vermögensübertragungen in den letzten 10 Jahren.

Vermögensübertragung im Antrag: "Nein". · Abschn. 2.11 Knowledge_HzL_v2; § 90 SGB XII

== Klärungsaufträge an die Sachbearbeitung (Feststellungen mit Handlungsempfehlung) ==

- 1) Klären und dokumentieren Sie verbindlich, ob Anni Richter aktuell als (vorübergehend) voll erwerbsgemindert gilt (DRVBescheid drv_em_befristung.pdf, 15.04.2025, S.1) oder ob der Eintrag im Antragsformular ("Volle Erwerbsminderung: Nein") zutrifft. Falls Anni voll erwerbsgemindert ist, ist SGB II nicht vorrangig; falls nicht, prüfen Sie Vorrang zum Jobcenter (§ 21 SGB XII).
- 2) Prüfen Sie, ob die DRVMitteilung für Klaus (720,00 €/Monat; hzl_ek_nachweis_Klaus_Richter_Renten/_Pensionen.pdf, S.1) bereits bei der laufenden Bewilligung hätte berücksichtigt werden müssen; falls ja: prüfen Sie die Notwendigkeit einer rückwirkenden Anpassung bzw. Rückforderung (§§ 45, 48, 50 SGB X) für den laufenden Bewilligungszeitraum.
- 3) Nach Klärung (Punkte 1–2): bitte abschließende Anpassung der Berechnung (Zahlbetrag) und Entscheidung (Bewilligung/Änderung/Ablehnung). Aktuelle Vorberechnung (vorläufig): 455,30 €/Monat (siehe Berechnung oben).

== Geprüfte Unterlagen ==

- Antragsdatenblatt Richter, Anni.docx
- personalausweis.pdf (hzi_ausweis_antragsteller)
- kontoauszuege_wb.pdf (hzi_kontoauszuege) (Feb–Apr 2026)
- einkommensnachweis.pdf (hzi_ek_nachweis_Anni_Richter_Krankengeld_(inkl._Arbeitgeberzuschuss))
- einkommensnachweis.pdf (hzi_ek_nachweis_Anni_Richter_Leistungen_für_Kinder_...)
- rentenbescheid_klaus_richter_ohne_anpassung.pdf (hzi_ek_nachweis_Klaus_Richter_Renten/_Pensionen)
- mietbescheinigung_neuer_vermieter.pdf (hzi_wk_mietbescheinigung)
- erstbewilligungsbescheid.pdf
- drv_em_befristung.pdf
- kontoauszuege_personalakte.pdf

Ergebnis der Klagegestützten Vorprüfung. Entscheidung obliegt Ihnen.

Mit freundlichen Grüßen

IDEFIX

Sozialamt Borken